

المادة: علوم إسلامية.		الميدان: الفقه وأصوله.	المسئول: السنة الثالثة ثانوي
الوحدة: من مصادر التشريع الإسلامي: القياس.		الهدف التعليمي: يتعرف على مرونة الشريعة الإسلامية من خلال مصدر القياس.	
مصادر الوحدة: الكتاب المدرسي، الندرجات، المكتبة		الشاملة، القرآن الكريم برواية ورش.	المحسى الزمني للوحدة: ساعتان.
الموارد المستهدفة: أولا: تعريف القياس. ثانيا: حجية القياس. ثالثا: أركان القياس وشروطها رابعا: أمثلة عن القياس. تقويم.			
الوضعية	نشاط المعلم والمتعلم	البناء التعليمي للوحدة	التقويم الزمن
وضعية الانطلاق.	السند: من خلال المخطط. 1- ما حكم شرب الخمر؟ محرّم. 2- ما الدليل؟ القرآن والسنة والإجماع. 3- هل هناك دليل من القرآن أو السنة على حكم المخدرات؟ ولماذا؟ لا، لأنها مسألة معاصرة. 4- ما علمها؟ الإسكار. 5- قارن بين المسألتين. لهما نفس العلة والأولى لها دليل على حكمها. ومنه نستخلص دليلا جديدا يستعمل القياس.	عنوان الوحدة + تهيئة المتعلم. الحكم الأصل ← شرب الخمر الدليل: ق، س، ! الدليل: القياس المخدرات الفرع الإسكار العلّة مخطط توضيحي لبناء التعلّيمات.	15د
			تشخيصي
وضعية بناء التعلّيمات.	النشاط الأول: يعرف القياس لغة واصطلاحا. من قولنا: مثلث متقايس الأضلاع، وقست الثوب بالذراع، قايست هذا القلم بذاك. 1- استخلص معنى قاس لغة. المساواة، التقدير، المقارنة. 2- من المخطط السابق استنتج تعريفا اصطلاحيا للقياس.	أولا: تعريف القياس: 1- لغة: التقدير والمساواة 2- اصطلاحا: إحقاق مسألة لم يرد فيها نص بمسألة ورد فيها نص في الحكم، لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. أو هو إحقاق حكم الأصل بالفرع لعلّة جامعة بينهما.	15د
			يعرف القياس.
وضعية بناء التعلّيمات.	النشاط الثاني: يستدل على حجية القياس. السند 1: قَالَ تَعَالَى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَأْأُولِ الْآبَصِرِ ۖ﴾ [الحشر: 02]. 1- بم أمر الله تعالى؟ بوجوب الاعتبار. 2- ما علاقة القياس بالاعتبار؟ نوع منه. السند 2: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» [صحيح مسلم]. 1- بماذا أمر الرسول المرأة؟ أن تقيس حكم الله على حكم العباد في القضاء. 2- على ماذا يدل ذلك؟ الدعوة إلى العمل بالقياس.	ثانيا: حجية القياس: دلّ على حجية القياس ما يلي: فمن الكتاب: قَالَ تَعَالَى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَأْأُولِ الْآبَصِرِ ۖ﴾ [الحشر: 02]. أمر الله تعالى بالاعتبار والقياس نوع من الاعتبار. ومن السنة: ما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» [صحيح مسلم]. وجه الاستدلال: النبي ﷺ قاس دَيْنَ اللَّهِ على دَيْنِ العبد في جواز النيباء في القضاء.	15د
			يستدل على حجية القياس.

النشاط الثالث: يستنبط أركان القياس.

السند: من الخريطة السابقة وكذا الكتاب المدرسي استخلص أركان القياس.

- 1- ماذا يمثل المقيس علي؟ **الأصل**
- 2- بما يتميز؟ **له حكم، له علة.**
- 3- ماذا لو كان هذا الحكم منسوخا؟ أو مخصصا (نعطي مثال)، هل يصلح للقياس عليه؟ **لا.**
- 4- بما تتميز الفرع عن الأصل؟ **ليس له حكم ونريد معرفته.**
- 5- ماذا يشترط؟ **أن تكون له علة مساوية لعلة الأصل.**
- 6- من المخطط والكتاب المدرسي ماهي العلة وماهي شروطها؟

ثالثا: أركان القياس وشروطها:

1- **المقيس عليه (الأصل):** هو الأمر الذي ورد النص بحكمه. **ويشترط فيه:**

- ✓ أن يكون حكم الأصل ثابتا بالنص (القرآن أو السنة) أو الإجماع. وليس منسوخا.
- ✓ ألا يكون مختصا به كزواجه وتحريم زوجاته من بعده وشهادة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه.
- ✓ أن يكون معقول المعنى خلافا لعدد ركعات الصلاة.

2- **المقيس (الفرع):** هو الأمر الذي لا نص فيه ويراد معرفة حكمه، **ويشترط فيه:**

- ✓ ألا يكون فيه نص من القرآن أو السنة أو الإجماع.
- ✓ أن تكون له علة وأن تكون مساوية لعلة الأصل.

3- **الحكم:** هو الحكم الشرعي للأصل المراد تعديته للفرع. **ويشترط فيه:**

- ✓ أن يكون حكم الأصل ثابتا بالنص (القرآن أو السنة) أو الإجماع. وليس منسوخا.
- ✓ ألا يكون مختصا به كزواجه وتحريم زوجاته من بعده وشهادة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه.
- ✓ أن يكون معقول المعنى خلافا لعدد ركعات الصلاة.

4- **العلة:** هي الوصف المشترك بين الأصل والفرع والذي من أجله شرع الحكم في الأصل. **ويشترط فيها:**

- ✓ أن تكون وصفا ظاهرا: يمكن التحقق منها بالإسكار
- ✓ منضبطا: لا تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص. مثل لا ميراث لقاتا.
- ✓ مطردا: تدور مع الحكم في كل أحواله، كالسفر وجواز الفطر.
- ✓ أن تكون متعدية: غير قاصرة على الأصل فقط.
- ✓ مناسبة للحكم: تحقق مقصود الشرع من الحكم، القتل العمد العدوان علة لإيجاب القصاص لحفظ الحياة، خلافا مثلا لو كانت العلة هي اللون أو الجنس.

النشاط الرابع: يُمثل للقياس.

السند 01: من المخطط السابق استنتج أركان القياس.

الأصل	الفرع	الحكم	العلة
الخمر	المخدرات	التحريم	الإسكار

السند 02: قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّعَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ اجْتَمَعَةٍ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩﴾ [الجمعة: 09]

- 1- ما هو الحكم الوارد في النص؟ **تحريم البيع وقت النداء.**
لماذا؟ لأنه يشغل عن الصلاة ويفوتها.
- 2- ماذا عن إبرام عقود أخرى كعقد الزواج؟ **لم يرد فيها نص**
فنستخدم القياس لوجود ذات العلة.

رابعا: أمثلة عن القياس:

- 1) قياس المخدرات على الخمر في التحريم لعلة الإسكار.
- 2) قياس منع إبرام جميع أنواع العقود (كعقد الزواج، وعقد الإجارة ...) وقت النداء للجمعة على منع البيع لعلة الانشغال عن ذكر الله.
- 3) قياس تحريم ضرب الوالدين على قول أف لهما لعلة العقوق.
- 4) قياس الأوراق النقدية على الذهب والفضة لعلة الثمنية.
- 5) قياس منع الإيجار على الإيجار على منع البيع على البيع لعلة الاعتداء.

يعدد أركان القياس، ويحدد شروط كل ركن منها.

يُمثل للقياس.

تقويم:

1- قارن بين الإجماع والقياس.

الإجابة:

المقارنة	الإجماع.	القياس.
الحجية	قطعي	قطعي وظني
المعنى	اتفاق وليس إلحاق	إلحاق واقعة بأخرى لعلّة جامعة
الوقوع في زمن النبي ﷺ	لم يقع	وقع ومنه قول معاذ أجتهد رأيي ولا آلو
الوظيفة	يثبت حكما (يوجده)	يظهر حكما (يكشف)
التصريح وعدمه	الصريح والسكوتي	لا يكون إلا صريحا
العدد المعتبر	لا يصلح إلا من جماعة	يصلح من المجتهد الواحد.

2- بكالوريا 2024م

الكثير من الأحكام نصّ عليها الكتاب والسنة، غير أنّ هناك أحكام ثبتت بالقياس.

أ- عرّف القياس اصطلاحا.

ب- طبق أركان القياس على مسألة: "جريان الربّا في الأوراق قياسا على الذهب والفضّة".

الإجابة:

أ- تعريف القياس: هو إلحاق حكم الأصل بالفرع لعلّة جامعة بينهما.

ب- تطبيق أركان القياس:

الأصل:	الفرع:	حكم الأصل:	العلّة:
الذهب والفضّة.	الأوراق النقدية.	تحريم الربا.	الثنية (النقدية).

يقارن بين مصدري الإجماع والقياس.

يوظّف دليل القياس في مسألة نازلة (مستجدة).